

1512581-02.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Pereira de Castro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THOMAS PAIVA MORAES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

THOMAS PAIVA MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 26 de maio de 2022, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512581-02.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512581-02.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THOMAS PAIVA MORAES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Pereira de Castro

Vistos.

THOMAS PAIVA MORAES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo

33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 11h52, na rua Haia, número 45, Cangaíba, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 44 porções da droga cocaína (pesando 40 gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 64/68).

Recebida a denúncia (fls. 75 e 76), foi o réu citado (nesta audiência). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante.

É o relatório. DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 9 e 10), laudo de constatação prévia (fls. 12/14), e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85/87).

Na fase policial o réu permaneceu em silêncio (fls. 04).

Em juízo, Thomas negou o fato. Afirmou ter saído para almoçar, pois trabalhava em um lava rápido, e foi ao local para comprar drogas. Como o vendedor não tinha a droga que o réu queria (maconha e crack), saiu para buscá-la em outro local enquanto o réu ali permaneceu esperando, sentando-se numa escada. Em seguida, foi abordado pelos policiais militares. Disse que o proprietário do lava rápido não foi ao distrito policial porque não conseguiu mais contato com ele.

O policial militar Otávio Petrola da Silva narrou que foi acionado via Copom para atender uma ocorrência de tráfico de drogas, estando de posse das características físicas do indivíduo, que coincidiam com as do réu. Assim, imediatamente o identificaram no local, sentado em uma escada. Ele não percebeu a presença policial e, assim que foi abordado, colocou uma sacola em cima de um estojo rosa, que estava no mato ao seu lado. Na verdade o local não é um matagal, mas sim um jardim mal cuidado, com mato, sendo que o lugar em que estava o estojo fica na mesma altura do local em que o réu estava sentado, ou seja, exatamente a seu lado. Dentro do estojo havia cerca de 40 (quarenta) porções de droga, parte embalada em eppendorf, parte em embalagens plásticas. No local em que o réu estava sentado não havia mais ninguém. Quando da detenção o réu afirmou não ser dele a droga.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Alexandre.

A condenação é de rigor.

Os policiais militares narraram os fatos com todas as suas circunstâncias.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

A negativa do réu, nesse contexto, restou isolada, sem respaldo algum, não merecendo crédito frente a contundente prova acusatória. Não há nenhum indício da existência de uma terceira pessoa no local da apreensão nem de que o réu exercesse atividade lícita nas redondezas.

Está caracterizado o tráfico de drogas. A quantidade e variedade de drogas, a forma de acondicionamento, a apreensão do dinheiro e as demais circunstâncias da prisão bem revelam o intuito mercantil.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu. Fixo a pena- base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O réu é reincidente específico (condenação por tráfico da 31ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 1522415-97.2020.8.26.0228 - fls. 38 e 39). Assim, majoro a pena em 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

Não é caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 diante da comprovada reincidência específica.

Pelo mesmo fundamento fixa-se o regime prisional fechado.

Incabível a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos ante o quanto de pena aplicado e a reincidência.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a ausência de informações acerca da situação financeira do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar THOMAS PAIVA MORAES, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o apelo em liberdade. O réu é reincidente específico, foi preso em flagrante na posse de drogas com a finalidade de traficância e há risco de que volte a delinquir se for colocado em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos e a destruição do estojo, oficiando-se à autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se

a guia de recolhimento definitiva.

São Paulo, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA